

מחווון מותאם לשאלה [בקשה לחייב הפקדת ערובה]

שימו לב: בעוד שבממד הלשון ובממד הארגון מדרגים בחלש (0 או 1 נק'), בינוני (2 או 3 נק') או גבוה (4 נק') – בממד התוכן (מקסימום 12 נקודות) מופיעה חלוקה ספציפית של הניקוד בהתאם לפרטי התוכן השונים שאמורים להופיע בתשובה.

▲ **הערה לבודקות ולבודקים:** מועד הגשת הבקשה ביחס לכתב ההגנה אינו מובהק. ייתכן שמדובר בבקשה שהיא כתב טענות ראשון (ואז יש לציין פרטים של הנתבעת בנוסף לפרטי ב"כ, ולצרף ייפוי כוח), בקשה הנלווית לכתב הגנה (ואז ניתן להסתפק בפרטי ב"כ ואין צורך בייפוי כוח) ואף בקשה לאחר כתב הגנה (ואז ניתן להפנות ל"כמפורט בכתב ההגנה" במקומות מתאימים לרבות לעניין נספחים). שלוש האפשרויות תקינות והניקוד צריך להינתן בהתאם להגיון הפנימי של הפתרון גם אם הדבר לא צוין במפורש במחווון.

האתגרים הבולטים במטלה זו – סינון פרטים רלוונטיים מסיפור מפורט וציטוטי פסיקה ארוכים; הצבת הדרישה להפקדת הערובה כתנאי לניהול ההליך; ניתוח היחס בין הבקשה לכתב הגנה.

ממד	קריטריונים	דגשים לפתרון השאלה הספציפית	מדדים לצינון		
			חלש	בינוני	טוב מאוד
ממד הלשון עד 4 נק'	א. שימוש בביטויים נכונים ולא בסלנג או 'שפת דיבור' (משלב הניסוח המשפטי). אחידות מונחים והעדפת שפה פשוטה על מסורבלת.	יש להקפיד על שפת כתיבה מדויקת שאינה צמודה לסיפור המקרה המתואר בשפת דיבור וסלנג בחלקו וכן יש להקפיד על שימוש במונחים משפטיים מדויקים. מדובר בבקשה בתיק קיים (הוגשה תביעה). על שימוש במונחים שגויים, לרבות התייחסות לבקשה כאל מסמך פותח הליך או כתב ההגנה עצמו, יש להפחית ניקוד. על ההפניה לחקיקה ולפסקי הדין להיות מלאה כשהם מוזכרים לראשונה . על הפניה חלקית בפעם הראשונה (למשל "חוק החברות", "רע"א 123/24" או "אדמוני נ' תנורי החום") יש להפחית ניקוד. אין להפחית ניקוד על שגיאות כתיב.	שימוש סמנטי לקוי במינוחים משפטיים, חוסר אחידות ושגיאות רבות בשפה ובתחביר.	שימוש סמנטי לא <u>מדויק</u> , חוסר אחידות חלקי ו <u>שגיאות בודדות</u> בשפה ובתחביר.	שימוש סמנטי <u>מדויק</u> , אחידות לאורך כל המסמך ודקדוק ושפה <u>תקינים</u> .
	ב. בהירות הכתיבה לקורא לרבות משפטים שאינם ארוכים או עמוסים (לרבות דקדוק ותחביר).		ניסוח שאינו הולם כתיבה עיונית; משפטים עמוסים ו/או שפה מסורבלת.	לשון לא <u>מספיק בהירה</u> ; משפטים מסורבלים ועמוסים <u>יחסית / לעיתים</u> .	<u>לשון בהירה וקולחת</u> ; משפטים פשוטים <u>בשפה מגוונת</u> ולא מורכבת באופן התורם למשמעות הכתוב.
ממד הארגון עד 4 נק'	א. יצירת רצף לוגי ללא חזרות מיותרות וקפיצות רעיוניות. ב. היכולת ליצור יחסים הטיעונים; יחס	המטלה כוללת פרטים רבים ומיותרים - יש להקפיד על סינון הפרטים המחזקים ומבססים את הנימוקים המשפטיים. יש להקפיד על חלוקה וארגון ברורים, לרבות מילות קישור ופסקאות נפרדות וממוספרות בהתאם למבנה המקובל של כתב בי דין: 1. תמצית הבקשה (מיקום גמיש); 2. רקע עובדתי המתמקד במצבה הכלכלי הגרוע של התובעת + נספחים; 3. טיעון משפטי – ההצדקה לחיוב בהפקדת ערובה לאור החוק והפסיקה 4. התייחסות לסכום הערובה המבוקש 5. סיכום	<u>בעיות קשות במיקוד ובלכידות</u> (שמירה מועטה על רצף רעיוני, חזרות מיותרות; אין הקפדה על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו קשורים זה לזה; הכתיבה	<u>התוכן ממוקד ולכיד למדי</u> (שמירה על רצף רעיוני לאורך רוב החיבור; היה ניתן להקפיד עוד על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו	<u>התוכן ממוקד ולכיד</u> (שמירה על רצף רעיוני והצגה בצורה מדויקת וממצה את הקשרים בין הרעיונות המופיעים; הדיון בנוי בצורה נעימה וברורה, תוך

	מנוגד, יחס משלים; השוואה; תכלית; תוצאה; הדגמה. ג. אמצעים מארגנים (מילות קישור, חלוקה לפסקאות, משפטי פתיחה וסיכום ועמידה על הנמען, כותרת, צדדים).	את הטיעון המשפטי מתבקש לפתוח בכך שהפקדת ערובה היא הכלל בתביעה שמגישה חברה בע"מ, אח"כ לפרט את המבחנים המצביעים על הצדקה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה ולבסוף להתייחס לסכום הערובה המבוקש. עם זאת, אם הנבחן הציג את המידע בסדר אחר שהוא הגיוני ושוטף כמובן ניתן לתת את מלוא הניקוד. בנוסף מתבקש שבכל תת פרק יופיע הכלל המשפטי ואז יישום שלו. על הצגה מסורבלת של הטיעון יש להפחית ניקוד בממד זה בהתאם לחומרת הבעיה - ערוב חסר הצדקה בין הרכיבים יביא להערכה 'חלשה' או 'בינונית' בממד הארגון. אחידות בהגדרות: הבקשה היא בקשת נתבעת לחייב תובעת בערובה להוצאות. על הנבחנים להתייחס לצדדים ולהליכים במשקל אחיד ועקבי (בין אם "הנתבעת/התובעת" ובין אם "המבקשת/המשיבה"). כותרות ביניים: מדובר במבנה כתב בי-דין קלאסי (רקע וטיעון משפטי מחולק לנושאים) – מתבקש לחלק לכותרות ביניים. אם הנבחנים הציגו כותרות ביניים בפרק המשפטי, התוכן חייב להתאים לכותרת. אם אין כותרות ביניים יש לבחון האם היעדרן פוגם בארגון הטקסט ומסרבל אותו. אם הוא פוגם – יש להפחית ניקוד בהתאם לחומרת הבעיה. שימוש במקורות: ה"פסיקה" חוזרת על רעיונות כך שניתן להשתמש במקורות השונים בדרכים שונות. עם זאת, שימוש "נדיב" מדי במקורות (קרי – העתקה של הפסיקה ללא סינון) כתחליף להצגת טיעונים יהיה כנראה שגוי ארגונית כיוון שלא יותיר מקום לטיעונים הקונקרטיים. יש לשים לב לכך ולהפעיל שיקול דעת מבחינת הערכת ממד הארגון.	מועלית כנקודות ולא כרעיון רציף ומובנה). <u>היעדר אמצעים</u> המארגנים את הכתוב או שימוש לקוי באמצעים כאלה. קשורים זה לזה; הצגה מדויקת בדרך כלל של הקשרים בין הרעיונות שבכתיבה). <u>מיעוט</u> שימוש באמצעים המארגנים את הכתוב או שימוש חלקי לקוי באמצעים כאלה.	כדי "יחסים" בין הטיעונים והרעיונות השונים). <u>שימוש נרחב</u> באמצעים המארגנים את הכתוב.
ממד התוכן עד 12 נק'	א. התייחסות למקורות משפטיים ויישומם (לרבות מבנה המסמך כפי הנדרש על פי הוראות הדין). ב. ביטוי לחשיבה ביקורתית: הבחנה בין עיקר וטפל, בין טענה ועובדה. ג. תוכן מובנה וברור (טיעון מרכזי ברור, דיון רלוונטי, הסברים וטיעונים משכנעים).	דגשים לתשובה מלאה מבחינת התוכן: בבקשה מופיעים כל פרטי התוכן הנדרשים, עם הפניות מסודרות למקורות ויישומם על הנתונים. כדי לקבל את מלוא הנקודות יש לבצע את הניתוח באופן מפורש ומשכנע הכולל אזכור קצר של העובדות הרלוונטיות לנימוק המשפטי. ככל שהיישום מפורט ומשכנע יותר הוא יזכה ליותר נקודות. על יישומים קצרים ודלים יש לתת ניקוד חלקי אך כך גם על יישומים שהעתיקו את החומר המשפטי ללא מחשבה. 1. חלקים פרוצדורליים: א. פרטי הערכאה: בית המשפט המחוזי (לאור הסכום). מאחר שמדובר בחברת ביטוח גדולה, לא בהכרח התביעה הוגשה דווקא בת"א (אף ששם הנכס שנשרף) ואין להפחית ניקוד על בחירה בבימ"ש מחוזי אחר. ב. פרטי ההליך: ת.א. _____ (לא ניתנו פרטי הליך) ג. פרטי הצדדים ועוה"ד: לה ולי בע"מ פ.פ. + פרטי עו"ד מול שקט נפשי חברה לביטוח בע"מ פ.ח. + פרטי יצירת קשר + פרטי עו"ד. ד. "התובעת/המשיבה" מול "הנתבעת/המבקשת" (בסדר הזה). ה. כותרת "בקשה לחייב בהפקדת ערובה" או כותרת דומה המלמדת על תוכן כתב הטענות ו. שם וחתימת עו"ד בסוף. 2. תמצית הבקשה וסיכום: בית המשפט מתבקש להורות לתובעת להפקיד ערובה להוצאות הנתבעת בסך _____ כתנאי לניהול התביעה. יש להתייחס למבוקש גם בסיכום, בין אם במפורט (אשר על כן מתבקש בית המשפט להורות על הפקדת ערובה...) ובין אם לקונית על דרך ההפנייה לתמצית שהופיעה קודם (משכך מתבקש בית המשפט להורות כאמור בפתח בקשה זו או ניסוח דומה). הסכום צריך להיות סביר בשים לב לגובה התביעה. הצעת הפתרון נוקבת בסך 70,000 ש"ח, אך גם סכום של 100-150 אלף ש"ח אינו מופרך. ניתן גם לבקש ערובה באחוזים ולא בסכום שקלי,	מרבית הפריטים שחייבים להופיע חסרים. קושי באבחנה של הדין הרלוונטי. יישום חסר מאוד של הוראות הדין קושי בהגדרת הסוגיה; קושי בהבחנה בין עיקר וטפל ובין דעה ועובדה (פריטים מיותרים רבים מופיעים) יישום חלקי של הוראות הדין. ביטוי חלקי של חשיבה ביקורתית. הבחנות לא מדויקות. <u>תוכן טוב</u> (הסברים מספקים ברובם; ציר רעיוני די ברור, טיעונים משכנעים)	שימוש טוב עד מלא של הדין הרלוונטי לשאלה. יישום מלא של הוראות הדין תוך הגדרה מדויקת של הסוגיה; התמודדות עם הסוגיה מכמה נקודות מבט והבחנות נכונות. רוב / כל הפריטים המומלצים מופיעים ללא פריטים מיותרים. <u>תוכן מפותח</u>, הסבר מלא, טיעון מגוון ומשכנע, דוגמאות מתאימות.

		ובלבד שיהיה ברור מה מבוקש. על דרישה להפקדת ערובה של מיליון שח וכו' יש לתת ניקוד חלקי. יש לתת ניקוד חלקי בלבד למי שהסתפק בבקשה להפקדת ערובה בלי להתייחס לסכום כלל. <u>3. רקע עובדתי:</u> א. חובה להתייחס לסכום התביעה; הקשיים הכלכליים של התובעת; מדובר בתיק שעלויות ניהולו גבוהות על פי סוג/גובהו; סיכויי התביעה הקלושים. יש להימנע מהצגה נרחבת של העובדות המתוארות במטלה ובפרט להימנע מפרטים ציוריים מיותרים (כדוגמת ההיכרות בין הדמויות, המפעל המט לנפול, העמדה הסובייקטיבית של היועמ"ש שלא לבטח את התובעת וכו'). ב. נספחים: חובה לצרף את העתקי ההתכתבויות והדוחות הכספיים (כיוון שזו הדרך לבסס תשתית עובדתית לביהמ"ש לעניין המצב הכלכלי). - יש להפחית ניקוד על צירוף נספחים לא רלוונטיים כמו כתב התביעה (שמן הסתם מצוי בפני השופט/ת), או מסמכים שבאופן מובהק נוגעים להגנה עצמה כמו חוות דעת, דוח שמאי וכו'. - אין להוריד ניקוד על צירוף נספחים הגיוניים כדוגמת תעודת התאגדות של החברה, ראשית ראיה לכך שמדובר בהצתה וכו'. <u>4. פרק משפטי</u> <u>א. חיוב בערובה הוא הכלל בתביעה שמגישה חברה בע"מ</u> מקור הסמכות: <u>מקור:</u> סעיף 353א לחוק החברות <u>יישום:</u> בתביעה שמגישה חברה בע"מ קמה לנתבע הזכות לבקש הפקדת ערובה להוצאותיו ולבית המשפט הסמכות לחייב בכך את התובעת. הכלל הוא חיוב בערובה ופטור הוא החרג <u>מקור:</u> רע"א ספריי יישום: הפסיקה מכירה בכך שמנוסח הסעיף עולה שהכלל הוא חיוב והחרג הוא פטור. <u>ב. "נסיבות העניין" מצדיקות חיוב בהפקדה</u> <u>מקור:</u> רע"א שלהבת + רע"א אן. פיננסיס <u>יישום:</u> א. יש לאזכר את הנסיבות הבאות: איזון הגבלת הגישה לערכאות מול הפגיעה בקניין; תום לב הצדדים; סיכויי ההליך; מצבה הכלכלי של התובעת; סכום התביעה; מורכבות ההליך ואורכו הצפוי.	משכנעים; דוגמאות לא מתאימות).	ודוגמאות מתאימות).
--	--	---	--------------------------------------	---------------------------

		II. הנסיבות חלות כאן: תשלום האגרה כאינדיקציה לכך שניתן לגייס את הכסף; חדלות הפירעון הצפויה לאור הפסד בתביעה (או התייחסות אחרת לחובות המשיבה); מדובר בתביעה יקרה לניהול; תרמית; מצבה הכלכלי של התובעת רע; סכום התביעה משמעותי; מורכבות ההליך הצפוי ואורכו. <u>ג. גובה הערבות</u> <u>מקור</u>: רע"א אן. פיננסים בע"מ יישום: מדובר בסכום פעוט ביחס לגובה התביעה, שלא יחסום את הגישה לערכאות אך משקף את עלויות ההגנה הדרושה. ניתן לגייס את הסכום בדרכים עסקיות מקובלות, ואם לא יצליחו – הדבר מהווה אינדיקציה לכך שזו תביעת סרק. <u>ד. התייחסות לכתב ההגנה/מועד הגשת הבקשה</u> אין נתונים לגבי מועד הגשת התביעה/המועד האחרון להגשת כתב הגנה. ניתן להגיש את הבקשה לפני הגשת כתב ההגנה (לאור ההיגיון שאם יורו על הפקדת ערבות וזו לא תופקד – תימחק התביעה ולא יהיה צורך בכתב הגנה) או לצד כתב הגנה. כל התייחסות לכתב ההגנה המעידה על הבנת הסיטואציה תקבל את הניקוד. ניתן להתייחס לכך בכל מקום הגיוני בפתרון. בונוס: בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה עד לאחר הכרעה בבקשה וככל שתתקבל – עד X זמן לאחר הפקדת הערובה. <u>5. פרטים טכניים</u> - תצהיר לאימות העובדות - ייפוי כוח – יש לצרף אם הבקשה מלמדת שכתב ההגנה לא הוגש במקביל, אין לצרף אם הבקשה מלמדת שכתב ההגנה הוגש במקביל (ואז יש להפחית ניקוד על צירוף מיותר) - אין צורך לבקש פסיקת הוצאות אך אין להוריד נקודות אם ביקשו. בונוס: התייחסות כלשהי לכך שהמבקשת היא "כיס עמוק" ואף על פי כן מן הראוי שהיא לא תצא נפסדת.	
- על הוספת פרטים מיותרים ברקע העובדתי – להוריד ניקוד (בהתאם לחומרת הבעיה). - ניתן להוריד ניקוד גם במקומות שבהם אין זה מצוין במפורש. המערכת הממוחשבת מחשבת בעצמה את הציון הסופי.			הורדת נקודות בממד התוכן